

COLLECTION

QUÉBEC & LÉGAL

Comprendre la Loi sur le courtage

Vos droits de
consommateur



Comprendre la Loi sur le courtage

Vos droits de consommateur — l'encadrement du courtage immobilier au Québec

Au Québec, le courtage immobilier est encadré par la loi et surveillé par l'OACIQ, dont la mission est de protéger le public. Comprendre ce cadre, c'est connaître vos droits — que vous achetiez ou vendiez.

Ce guide explique le rôle de l'OACIQ, les protections dont vous bénéficiez, et les documents et obligations qui encadrent une transaction.

Contenu informatif. Chaque chapitre se termine par une page « Mes notes » lignée.

Au Québec, le courtage immobilier est encadré par la loi et surveillé par l'OACIQ, dont la mission est de protéger le public. Ce guide explique vos droits : le rôle de l'OACIQ, vos protections, les contrats normalisés, les devoirs du courtier et vos recours.

Le fil conducteur : connaître ce cadre, c'est acheter et vendre en sachant que vous êtes protégé.

CHAPITRE

L'OACIQ et sa mission

Savoir qui protège le public.

L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) encadre l'ensemble des courtiers de la province : délivrance et renouvellement des permis, formation obligatoire, déontologie, inspection et traitement des plaintes.

Sa mission première n'est pas de défendre les courtiers, mais de **protéger le public**. Faire affaire avec un courtier titulaire d'un permis valide, c'est bénéficier de tout cet encadrement — et de mécanismes de recours si quelque chose tourne mal.

- Registre public : le permis de chaque courtier est vérifiable en ligne.
- Formation continue obligatoire pour rester à jour.
- Code de déontologie encadrant la conduite professionnelle.

Concrètement, l'OACIQ délivre les permis, impose la formation, surveille les pratiques et traite les plaintes. Vérifier le permis de votre courtier au registre public prend trente secondes et confirme que vous êtes protégé par tout cet encadrement.

LE CONSEIL D'EMILIE

Avant de signer quoi que ce soit, tapez le nom de votre courtier dans le registre de l'OACIQ. Trente secondes qui confirment que la personne est bel et bien autorisée à vous représenter.

CHAPITRE

Vos protections comme consommateur

Connaître les mécanismes qui vous protègent.

La loi met en place plusieurs filets de sécurité, que vous soyez acheteur ou vendeur :

- **Formulaires normalisés** : contrats et déclarations encadrés, les mêmes pour tous.
- **Devoir d'information et de vérification** du courtier.
- **Fidéicommis** : les acomptes sont détenus dans un compte protégé, distinct des fonds du courtier.
- **Fonds d'indemnisation et assurance** en cas de faute professionnelle.

Ces protections encadrent le comportement du courtier tout au long de la transaction, du premier rendez-vous jusqu'à la signature chez le notaire.

Ces protections jouent que vous soyez acheteur ou vendeur, et couvrent tout le déroulement de la transaction — des sommes en fidéicommis jusqu'à l'indemnisation en cas de faute. Elles ne dépendent pas de votre habileté à négocier, mais du fait de passer par un courtier titulaire.

LE CONSEIL D'EMILIE

Vos protections ne dépendent pas de votre habileté à négocier : elles sont prévues par la loi. Mais elles ne jouent pleinement que si vous passez par un courtier titulaire d'un permis.

CHAPITRE

Les contrats normalisés d'une transaction

Comprendre les documents encadrés.

Une transaction encadrée s'appuie sur des contrats normalisés, conçus pour être équitables et clairs :

- **Contrat de courtage** (vendeur ou acheteur) : définit le mandat et les honoraires.
- **Promesse d'achat** : l'offre et ses conditions.
- **Déclarations du vendeur** : ce qu'il sait de la propriété.

Le courtier doit vérifier certaines informations et vous conseiller avant que vous ne signiez. Lire et comprendre ces documents n'est pas une formalité : c'est un droit — et une bonne habitude.

Les formulaires normalisés (contrat de courtage, promesse d'achat, déclarations) sont conçus pour être équitables et clairs. Prenez le temps de les lire : c'est un droit, et un bon courtier vous les explique clause par clause plutôt que de vous faire signer à la hâte.

LE CONSEIL D'EMILIE

Un bon courtier ne vous fait jamais signer « en vitesse ». Il prend le temps de vous expliquer chaque clause. Si vous ne comprenez pas un passage, demandez — c'est exactement son rôle.

CHAPITRE

Les devoirs du courtier envers vous

Savoir ce que la loi exige de lui.

Au-delà des formulaires, le courtier est tenu à des **obligations professionnelles** précises. Les connaître vous aide à reconnaître un bon accompagnement — et à réagir si quelque chose cloche.

- **Devoir de conseil** : vous informer objectivement, même quand la vérité déplaît.
- **Vérification** : valider les renseignements avant de les diffuser.
- **Divulgation** : révéler tout facteur pouvant affecter votre décision (y compris un conflit d'intérêts).
- **Traitement équitable** des parties à la transaction.

Ces devoirs existent que le courtier vous représente directement ou non : la loi protège l'ensemble du public.

Le devoir de conseil oblige le courtier à vous informer objectivement, à vérifier avant de diffuser, à divulguer tout conflit d'intérêts et à traiter équitablement les parties. Méfiez-vous d'un courtier qui pousse à décider vite ou minimise un défaut : c'est exactement l'inverse de son rôle.

LE CONSEIL D'EMILIE

*Méfiez-vous d'un courtier qui vous pousse à décider vite ou qui minimise un défaut.
Le devoir de conseil, c'est justement de vous dire ce que vous avez besoin
d'entendre, pas seulement ce qui fait plaisir.*

CHAPITRE

En cas de problème : vos recours

Connaître les voies de recours.

Si un différend survient, vous n'êtes pas seul. Plusieurs recours existent, gradués selon la gravité :

1. **En parler d'abord** au courtier et à son agence : bien des malentendus se règlent là.
2. **Assistance de l'OACIQ** : information et accompagnement pour le public.
3. **Plainte formelle** au syndic en cas de manquement déontologique.
4. **Indemnisation** possible via le fonds prévu en cas de fraude ou de faute grave.

Conservez tous vos documents et vos échanges écrits : ils sont précieux si vous devez faire valoir vos droits.

En cas de différend, les recours sont gradués : en parler d'abord au courtier et à son agence, puis l'assistance de l'OACIQ, une plainte au syndic, et l'indemnisation en cas de faute grave. Conservez tous vos documents et échanges écrits : ce sont eux qui font la preuve.

LE CONSEIL D'EMILIE

Gardez une trace écrite de tout : courriels, formulaires signés, notes de rendez-vous. En cas de litige, ce sont ces documents qui font la différence, pas les souvenirs.

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

1. Vérifier le permis du courtier au registre de l'OACIQ.
2. M'informer de mes droits de consommateur.

D'ici 30 jours

1. Lire attentivement les contrats avant de signer.
2. Conserver copie de tous les documents.

Ensuite

1. Savoir que l'OACIQ est là en cas de problème.

Réflexes utiles

1. Vérifier le permis de mon courtier au registre de l'OACIQ.
2. Lire chaque contrat avant de signer et conserver toutes mes copies.

RÉFÉRENCES

Ressources & lexique

- OACIQ : organisme qui encadre le courtage et protège le public.
 - Permis de courtage : à vérifier au registre de l'OACIQ.
 - Fidéicommiss : compte protégé où sont détenues les sommes de dépôt.
 - Contrat de courtage : entente encadrée entre client et courtier.
 - Devoir de conseil : obligation d'informer et de conseiller le client.
-
- OACIQ : organisme qui encadre le courtage et protège le public.
 - Fidéicommiss : compte protégé où sont détenues les sommes de dépôt.
 - Devoir de conseil : obligation d'informer et de conseiller objectivement.
 - Syndic : instance recevant les plaintes déontologiques.
 - Fonds d'indemnisation : protection en cas de fraude ou faute grave.

POUR ALLER PLUS LOIN

Quiz — testez-vos connaissances

1. La mission première de l'OACIQ est de :

- A) Défendre les courtiers
- B) Protéger le public
- C) Fixer les prix
- D) Vendre des maisons

2. Avant de signer, on devrait :

- A) Ignorer le permis
- B) Vérifier le permis du courtier au registre de l'OACIQ
- C) Signer sans lire
- D) Payer comptant

3. Les acomptes sont détenus :

- A) Par le vendeur
- B) En fidéicommiss, dans un compte protégé
- C) Par la ville
- D) Chez le courtier, mêlés à ses fonds

4. Les contrats de la transaction sont :

- A) Improvisés
- B) Normalisés et encadrés
- C) Secrets
- D) Facultatifs

5. Lire les documents avant de signer est :

- A) Une perte de temps
- B) Un droit et une bonne habitude
- C) Interdit
- D) Réservé au notaire

6. Le devoir de conseil oblige le courtier à :

- A) Ne dire que ce qui plaît
- B) Vous informer objectivement, même quand ça déplaît
- C) Cacher les défauts
- D) Décider à votre place

7. Un conflit d'intérêts doit être :

- A) Caché
- B) Divulgué
- C) Ignoré
- D) Facturé

8. En cas de différend, la première étape est souvent :

- A) Poursuivre immédiatement
- B) En parler au courtier et à son agence
- C) Abandonner
- D) Changer de province

9. Une plainte déontologique se dépose :

- A) À la banque
- B) Au syndic de l'OACIQ
- C) À la ville
- D) Au notaire

10. Pour faire valoir ses droits, il faut surtout :

- A) Se fier à sa mémoire
- B) Conserver documents et échanges écrits
- C) Ne rien garder
- D) Attendre

Corrigé

- 1. **B** — L'OACIQ protège le public (chap. 1).
- 2. **B** — Le permis se vérifie en ligne (chap. 1).
- 3. **B** — Le fidéicommiss protège les sommes (chap. 2).
- 4. **B** — Formulaires normalisés (chap. 3).
- 5. **B** — C'est un droit (chap. 3).
- 6. **B** — Conseil objectif (chap. 4).
- 7. **B** — Devoir de divulgation (chap. 4).
- 8. **B** — Beaucoup se règle par le dialogue (chap. 5).
- 9. **B** — Le syndic traite les manquements (chap. 5).
- 10. **B** — Les écrits font la preuve (chap. 5).

Signé
PAR
Em

Vous avez maintenant les bonnes clés en main.

Chaque situation immobilière
est différente.

Si vous souhaitez aller plus loin,
je serai heureuse d'échanger
avec vous sur votre projet.

*Prenez des décisions éclairées.
Choisissez avec confiance.
Vivez sans regret.
À bientôt,
Emilie ☺*

Emilie Cauvier

COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

☎ (514) 774-9818

✉ emilie@equipecauvier.com

🌐 emiliecauvier.com

